

# 임대차계약체결 유의사항 설명서

이 설명서는 임대차계약체결과 관련하여 임차인 및 임대인에게서 알고 계셔야 할 유의사항에 관한 내용입니다.

## [임차주택에 대한 유의사항]

- 임차주택의 선순위채권금액(주택담보대출 등)과 임차보증금 합계가 주택시세의 100%를 초과할 경우, 임차주택 경매 실행 시 임차보증금의 일부를 돌려받지 못할 수도 있습니다.
- 부동산등기사항전부증명서를 통해 선순위채권의 종류와 금액, 기타 권리제한사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 주택시세는 한국감정원·국민은행 시세 정보, 국토교통부의 주택공시 가격 또는 실거래가격 등을 참고하시기 바랍니다.

(예) 주택담보대출 설정금액(5천만원) + 임차보증금(8천만원) > 주택시세(1억원)  
→ 낙찰가가 1억 3천만원 이상이어야 임차보증금 회수 가능

## [부정이용에 대한 유의사항]

□ 임대차계약체결 등과 관련하여 부정이용에 악용된 사례가 있습니다.

- ▶ 임차인이 갑자기 전세계약을 해지하고, 은행에서 입금된 전세대출금을 요구할 경우, 반드시 대출은행을 통해 조치방법 등을 확인하시기 바랍니다.
- ▶ 대가 지불을 미끼로 임대인에게 허위 임대차계약체결 등을 요구하는 것은 불법(사기범죄 공모)이므로 절대 응하지 마시기 바랍니다.
- ▶ 범죄 공모자는 취득한 금액이 소액이라 하더라도 법적처벌 및 손해배상청구 대상이 될 수 있으니 범죄사실 인지 시 반드시 경찰이나 검찰에 신고해 주시기 바랍니다.

## [신탁계약(예정 포함)이 되어 있는 임차목적물에 대한 유의 사항]

□ 신탁계약이 체결(예정 포함)되어 있는 임차주택의 경우 신탁계약을 전후로 정당한 임대권한이 있는 자가 변동될 수 있으므로 계약체결 등에 유의하시기 바랍니다.

- 신탁계약서상 우선수익권자 지정 등으로 인해 임차인에게서 임차보증금 회수에 어려움이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

